

Código de Conduta de Prevenção da Exploração Sexual e do Abuso

Nenhum código de conduta ou política pode prever todas as situações que possam surgir. Assim, este código pretende servir como fonte de princípios orientadores e complementar as políticas já estabelecidas, e não atuar como uma lista exaustiva. Espera-se que os indivíduos que trabalham sob prêmios que têm seus próprios códigos de conduta sobre este assunto também cumpram com esses códigos. Os Companheiros das Américas (POA) se reservam o direito de tomar todas as decisões caso a caso.

Exploração Sexual e Prevenção de Abusos

POA tem o compromisso de proporcionar um ambiente de trabalho seguro e de apoio, livre de abuso sexual, exploração e assédio para todos os beneficiários do programa (doravante denominados "Participantes") que participam ou participam de programas, atividades e/ou eventos patrocinados pela organização. A exploração e abuso sexual¹ (SEA) de qualquer tipo - verbal ou físico - é proibida e não será tolerada pela POA. Além disso, POA não tolerará atos de SEA por qualquer funcionário, não-empregado, membros do Conselho de Administração, membros de uma organização parceira com uma relação contratual com POA, ou membros da rede POA, incluindo mas não se limitando a consultores, voluntários e membros do Capítulo implementando programas em nome de POA (doravante referido como "Afiliado POA"). Esta política se aplica a todos os Afiliados de POA que interagem com os Participantes.

POA reconhece a dinâmica de poder desigual que pode existir entre Afiliados POA e Participantes, e portanto o potencial de exploração em seu trabalho. POA reconhece ainda que a exploração mina a credibilidade de seu trabalho e prejudica severamente as vítimas desses atos de exploração e suas famílias e comunidades. Nenhum Afiliado de POA ameaçará ou insinuará, explícita ou implicitamente, que a recusa de qualquer pessoa em se submeter a avanços sexuais os afetará negativamente.

Os Afiliados POA responderão aos Participantes com respeito, consideração e igualdade de tratamento, independentemente de sexo, gênero, raça, religião, orientação sexual, cultura, capacidade ou status sócio-econômico. Os Filiados de POA devem se comportar de maneira profissional como representantes da organização, de acordo com os padrões para funcionários da ONU na Seção 3 do Boletim do Secretário Geral da ONU - Medidas Especiais de Proteção contra Exploração Sexual e Abuso Sexual ([ST/SGB/2003/13](#)). Assim, como condição de seu emprego ou compromisso, os afiliados de POA devem reconhecer e concordar com os seguintes princípios fundamentais que são consistentes com a Seção 3 do Boletim do Secretário Geral das Nações Unidas ([ST/SGB/2003/13](#)):

- A exploração e abuso sexual por um Afiliado POA constituem atos de má conduta grosseira e são, portanto, motivo para a rescisão do contrato de trabalho e/ou relacionamento.
- A atividade sexual com crianças (definida de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança como todas as pessoas menores de 18 anos) é proibida independentemente da idade da maioridade ou da idade de consentimento local. A crença errada na idade de uma criança não é uma defesa.
- A troca de dinheiro, emprego, bens ou serviços por sexo, incluindo favores sexuais ou outras formas de comportamento humilhante, degradante ou exploratório, é proibida. Isto inclui a troca de assistência que é devida aos beneficiários.
- As relações sexuais entre Afiliados de POA e Participantes são proibidas, pois se baseiam em dinâmicas de poder intrinsecamente desiguais. Tais relações minam a credibilidade e a integridade do trabalho de ajuda humanitária.

¹ Segundo o Boletim do Secretário-Geral da ONU ([ST/SGB/2003/13](#)), a exploração sexual é definida como "qualquer abuso ou tentativa de abuso de uma posição de vulnerabilidade, poder diferencial ou confiança, para fins sexuais, incluindo, mas não se limitando a, lucrar monetariamente, social ou politicamente com a exploração sexual de outro. O abuso sexual é definido como "a intrusão física real ou ameaçada de natureza sexual, seja pela força ou sob condições desiguais ou coercitivas". "

- Quando um Afiliado POA desenvolve preocupações ou suspeitas sobre abuso ou exploração sexual por outro Afiliado POA, ele deve relatar tais preocupações através de mecanismos de informação organizacional estabelecidos.
- Os afiliados do POA são obrigados a criar e manter um ambiente que previne a exploração e o abuso sexual e promove a implementação deste código de conduta. Os gerentes em todos os níveis têm uma responsabilidade particular de apoiar e desenvolver sistemas que mantenham este ambiente.

Procedimento de reclamação da SEA

Se você acredita ter sido submetido à SEA ou tem conhecimento de qualquer conduta desse tipo, o incidente deve ser relatado imediatamente. Os Afiliados POA devem relatar imediatamente todos os incidentes ou suspeitas de SEA por um dos meios listados abaixo.

1. Entre em contato com o supervisor imediato, programa ou diretor do país do suposto infrator.
2. Entre em contato com a linha direta externa e confidencial da POA, Foster Thomas, pelo telefone +1 (443)-951-4951. Foster Thomas é uma parte externa que transmitirá qualquer preocupação ao Comitê de Ética da Diretoria. Os relatórios podem ser feitos de forma anônima.
3. Entre em contato com o departamento interno de RH da POA em poahr@partners.net.

Todas as reclamações serão prontas e exaustivamente investigadas, e cada reclamação será tratada confidencialmente. As reclamações serão investigadas imparcialmente e, se forem consideradas verdadeiras, a POA tomará medidas corretivas imediatas. Qualquer pessoa que tenha se envolvido na SEA estará sujeita à ação disciplinar apropriada até e incluindo a rescisão.

Retaliação por reclamação da SEA

POA proíbe qualquer retaliação contra qualquer pessoa que exerça legitimamente seus direitos sob esta política, apresente uma reclamação ou participe/coopere em uma investigação. Não deve haver interferência, coação, discriminação, represália ou retaliação contra qualquer pessoa por fazer uma reclamação ou denúncia válida e verdadeira de uma violação. Qualquer pessoa que acredite estar sendo discriminada como resultado da apresentação legítima de uma queixa ou da participação verídica em uma investigação deve apresentar imediatamente uma denúncia através de uma das formas mencionadas acima.

Qualquer pessoa que tomar conhecimento de um possível assédio ou retaliação deve apresentar imediatamente um relatório para que a organização possa investigar de forma oportuna e confidencial. POA tomará medidas contra qualquer pessoa, seja ela objeto de queixa ou não, que busque ou execute uma ação de retaliação contra os reclamantes, testemunhas ou vítimas. Os funcionários podem estar sujeitos a ação disciplinar, até e incluindo a rescisão do contrato de trabalho. Outros que trabalham com POA podem ter seu relacionamento com POA rescindido.

Consulte a [Política de Prevenção SEA](#) para maiores informações e orientações.

Eu li e concordo com esta política. Ao assinar abaixo, concordo em cumprir com as políticas acima. Também concordo em participar de um dos treinamentos/cursos de Prevenção da SEA listados na Política de Prevenção da SEA dentro de 30 dias após a assinatura deste Código de Conduta e novamente uma vez por ano a partir de então.

Assinatura

Data

Nome (Favor imprimir)